

1500116-77.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Comarca: Jarinu

Foro: Foro de Jarinu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... caput, do Código Penal.

VITOR HUGO DA SILVA

I) Roubo

Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, as circunstâncias não são favoráveis. Isso porque, não obstante seja o acusado primário (fls. 48/49), trata-se de roubo duplamente majorado, de forma que uma das causas de aumento, a da restrição da liberdade da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jarinu

Foro de Jarinu

Vara Única

Av. Dr. Antenor Soares Gandra, 465, Jarinu-SP - cep 13240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500116-77.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500116-77.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2023851/2022 - DEL.POL.JARINU, 22662251 - DEL.POL.JARINU, 2023851 - DEL.POL.JARINU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR HUGO DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Vistos.

O Ministério Público, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste juízo e no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de VITOR HUGO DA SILVA e IVANILDO RODRIGUES DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos desse processo crime, dando-os como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II e V, por duas vezes (duas vítimas), na forma do artigo 70, e no artigo 311, caput, c.c. artigo 29, todos do Código Penal, em concurso material de crimes (artigo 69, caput, do CP), pela prática dos fatos delituosos, narrados na peça vestibular, nos seguintes termos:

Consta da denúncia que, no dia 26 de janeiro de 2022, por volta das 18h30, na Rodovia Edgar Máximo Zambotto, altura do Km 63 ("Bica do Censi"), bairro dos Soares, nesta cidade e Comarca, VITOR HUGO DA SILVA, qualificado a fls. 19, e IVANILDO RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado a fls. 20, previamente ajustados e com unidade de desígnios com, ao menos, outros três agentes ainda não identificados, subtraíram, para proveito comum ou para outrem, mediante grave ameaça dirigida contra Waldemar Ribeiro Inácio, a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) e um telefone celular, pertencentes a este, bem como o caminhão trator M.Benz/Actros 2651S, de placas FYR- 4G34, e o semirreboque SR/Liberato, de placas OXT-4908, bens pertencentes à empresa Transmaroni TRA Brasil Rodoviários Ltda (fls. 18), mantendo a vítima Waldemar em poder deles, restringindo sua liberdade.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os acusados, previamente ajustados e com unidade de desígnios com, ao menos, outros três agentes ainda não identificados, adulteraram ou remarcararam sinais identificadores de veículo automotor, trocando suas placas.

Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva dos denunciados (fls. 67/68). A denúncia foi recebida em 09/02/2022 (fls. 104/105).

Citados, os réus ofertaram defesa prévia (fls. 147/149).

Rejeitada a hipótese de absolvição sumária (fls. 150/151), prosseguiu-se à fase instrutória, momento em que foram ouvidas a vítima e testemunhas, sendo os réus, ao final, interrogados.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

Ministério Público e Defesa ofertaram memoriais escritos (fls. 195/207 e 213/224). É o relatório.

DECIDO.

Encontram-se presentes os pressupostos processuais legalmente exigidos, bem como as condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação. Assim, avanço ao exame do mérito.

A materialidade do delito está bem comprovada pelo conjunto probatório encartado aos autos: pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16 e 17), auto de entrega (fl. 18), além dos depoimentos colhidos tanto durante o inquérito policial quanto em juízo, os quais comprovaram existência de infração penal.

Inconteste, também, a autoria, tranquilamente demonstrada pela prova vocal coligida em Juízo.

A vítima Waldemar Ribeiro Inácio disse que, saindo de Itatiba rumo à Dom Pedro, parou em um restaurante para pegar seu almoço. Almoçou dentro do caminhão, com a porta aberta. Quando se deu conta, três ou quatro pessoas estavam ali. Uma entrou no caminhão. Mandaram descer do caminhão e entrar no carro. Obedeceu. Pegaram estrada de terra, o que percebeu pela vibração do veículo. Chegaram em um lugar e mandaram descer de "gatinho". Desceu e colocou a mão no chão. Atravessou uma porteira e caminhou em direção ao mato. No mato, encostou numa árvore. Passados 10 minutos, o outro agente chegou. No carro, estavam duas pessoas. Um saiu e foi embora. Ficou na companhia de outro. Saiu caminhando a pé depois, a mando do que ficou responsável por ele. Não conseguiu ver o rosto, pois estavam de máscara e de boné. Recuperou o celular e a carteira que ficaram no caminhão. Lembra-se vagamente que mencionaram uma troca de placa.

A testemunha Alexandre Novak, guarda municipal, relatou que estavam em patrulhamento pelo local; que visualizaram um reboque sendo desatrelado ao lado da rodovia; que foram verificar; que uma pessoa saiu da cabine e adentrou pelo mato; que deram atenção ao rapaz que estava no veículo e ao outro que empreendeu fuga a pé; que detiveram dois e colocaram-nos juntos; que ambos confessaram que estavam pegando o reboque; que um guarda conduziu o veículo ao DP; que, ao consultar as placas, consultaram que o reboque tinha o sinal identificador (placa) adulterado; que não tiveram contato com a vítima; que a vítima apareceu depois, porque dentro do veículo havia uma bolsa com pertences, que provavelmente pertenceriam ao motorista; que a vítima foi para a Delegacia mais tarde; que teve contato com a vítima na Delegacia; que a placa original estava por baixo, amarrada à fria por elástico; que um deles afirmou que foi pago para colocar a placa na hora e que não

sabia onde estava a vítima; que um dos acusados estava dentro do veículo (VICTOR HUGO); que IVANILDO estava ao lado do semirreboque e correu; que o cavalo mecânico estava manobrando ao chegarem; que no Peugeot foi encontrada bolsa com carteira, além de saquinho das placas; que não foi perícia no local no dia; que não sabe se foi perícia ao DP; que encontraram alguns pertences no caminhão, como boné; que havia bica d'água próxima; que não se recorda se encontraram ferramentas.

A testemunha Hermes Souza Peroto, também integrante da GM, asseverou que, em patrulhamento preventivo; que, na rodovia, verificaram a presença de uma carreta e três indivíduos próximos ao veículo; que optaram por fazer a abordagem em razão da frequência de delitos contra caminhões; que um dos indivíduos empreendeu fuga; que havia indivíduo conduzindo veículo Peugeot; que questionaram os indivíduos do porquê da fuga, quando confessaram que era produto de roubo; que verificaram que o cavalo mecânico tinha a placa coberta por outra placa, para dificultar a identificação; que conduziram os réus à Delegacia; que tiveram contato com a vítima em momento posterior, na Delegacia; que dentro do Peugeot havia uma bolsa com pertences da vítima (celular e documentos pessoais); que o Peugeot estava parado em paralelo com a carreta; que um indivíduo estava do lado do caminhão, outro a bordo do Peugeot e outro dentro do caminhão; que VICTOR HUGO estava dentro do Peugeot; que IVANILDO estava em pé ao lado da carreta; que confessaram que a função era disfarçar o veículo e transportá-lo; que estavam em três guardas municipais; que os acusados assumiram que estavam fazendo o desatrelamento da carreta e semirreboque e que o caminhão era produto de roubo; que os veículos foram levados à Delegacia pela guarda, a pedido da autoridade policial; que não foi requerida perícia no local; que, salvo engano, o motorista do Peugeot tinha um telefone celular; que no Peugeot havia uma bolsa com pertences que eram do motorista do caminhão; que não se recorda se havia outros itens; que os veículos estavam parados em uma vicinal paralela à Rodovia; que o Peugeot estava parado; que o cavalo mecânico já estava desatrelado do semirreboque; que já estava manobrando para ir à Rodovia; que não se recorda de ferramentas.

A testemunha de defesa Demétrio de Moraes disse que VICTOR HUGO trabalhou na adolescência como açougueiro e era seu cliente; que é trabalhador; que não sabe de nada que o desabone.

Interrogado, o réu VITOR HUGO DA SILVA disse que as acusações não são verdadeiras. No dia dos fatos, foi levar o carro ao funileiro e encontrou com IVANILDO, que perguntou se estava ocupado e pediu para ir até Várzea. Chegando ao local, não acharam o rapaz que procuravam e foram embora. Adentraram em uma estrada para que IVANILDO usasse o banheiro. Avistaram um caminhão parado. Havia uma bolsa no local. IVANILDO voltou e colocou a bolsa dentro do carro. De repente, apareceu uma viatura. IVANILDO atravessou a pista. Foram levados à Delegacia e ficaram sabendo do roubo. Jamais confessou qualquer coisa, até porque não o deixaram falar em nenhum momento. Na hora que chegaram, a parte da frente do caminhão saiu, e a parte de trás ficou. IVANILDO colocou uma mochila no carro e a polícia apareceu. Imaginou que a bolsa pertencia ao motorista do caminhão.

Interrogado, o acusado IVANILDO RODRIGUES DOS SANTOS afirmou que, no dia dos fatos, por volta das 16h, encontrou VICTOR em seu bairro. Pediu a ele para levá-lo em Campo Limpo para ver uma moto anunciada. Chegando lá, não encontraram o rapaz que anunciou a moto. Na volta, pararam na bica d'água e visualizaram um caminhão parado, funcionando. A frente do caminhão estava saindo, e a traseira permaneceu parada. Visualizou uma bolsa caída. Do nada uma viatura chegou e se assustou. Saiu correndo. Foi capturado e sem entender. Achou que a bolsa era do motorista. Pegou a bolsa e colocou dentro do carro. Não chegou a confessar nada.

Inicialmente, é necessário salientar que a palavra da vítima, nos delitos contra o patrimônio, é de alta relevância, ainda mais se corroborada com outros elementos de prova.

Ora, consoante abalizada lição doutrinária: "Em certos casos, porém, é relevantíssima a palavra da vítima do crime. Assim, naqueles delitos clandestinos - qui clam comittit solent - que se cometem longe dos olhares de testemunhas, a palavra da vítima é de valor extraordinário" (Processo Penal, Fernando da Costa Tourinho Filho, vol. 3, 18ª ed., Saraiva, São Paulo, 1997, p. 296).

Colhe-se da jurisprudência:

Em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido. (Revisão nº 224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTCRIM 18/194)

In casu, a vítima apresentou relato firme e seguro acerca do roubo de seu caminhão e dos atos posteriores, a revelar que foi vítima de grupo com certo grau de sofisticação e especialização.

Também não há por que se desconfiar da palavra dos guardas municipais que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção iuris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa. Vale destacar que o fato de a prova estar alicerçada especialmente nos depoimentos dos agentes públicos que efetivaram a diligência não lhe retira a credibilidade. Cuida-se de agente público que goza da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente se não se demonstrou interesse concreto da parte deles na incriminação de pessoa que sequer conheciam.

A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que "o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional" (RT 752/589).

Por essa vereda caminha também o entendimento do Eg. TJ/SP:

Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova. (TJSP; Apelação Criminal 0360928-92.2010.8.26.0000; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 26ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/04/2011; Data de Registro: 15/04/2011)

No presente caso, os policiais militares flagraram os réus em atitude deveras suspeita. Enquanto IVANILDO estava ao lado do semirreboque já desatrelado, VITOR estava sentado no banco do motorista do veículo Peugeot, que abrigava sacola contendo bens do ofendido.

Como cediço, encontrada a res furtiva na posse do réu, compete à Defesa o ônus de provar a origem lícita do bem:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) 2. Ademais, 'em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca', o que não ocorreu na espécie, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade de sua versão. 3. (...). (STJ - ARE 329.535/PI Rel. Min. Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE - 6ª T. DJE 25.08.2014)

In casu, não houve aludida comprovação.

Ao revés, os denunciados negaram a prática delituosa que lhes foi imputada apresentando uma versão que, com a devida vênia, soa deveras fantasiosa, inverossímil e incoerente, a par de mostrar-se inteiramente dissociada do acervo probante, que, ao contrário disso, dá suporte à versão acusatória, não se mostrando a estória contada, consistente e suficiente a desacreditar os incontroversos relatos prestados pelos guardas municipais e os demais elementos de prova. Por conseguinte, o acima narrado assume significativa eficácia probatória no sentido do acolhimento da acusação, já que, pela lição de Júlio F. Mirabete, "indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado" (in Processo Penal - 17ª ed.

São Paulo: Atlas, 2005, p. 344).

Tendo o arcabouço probatório indicado que os acusados estavam, de fato, integrados à empreitada delituosa e conluiados com os demais roubadores, sua condenação pelo delito de roubo é de rigor.

Isso porque o Código Penal adotou a chamada "teoria monista" (art. 29 do CP), segundo a qual as condutas elementares praticadas pelos coautores se comunicam aos demais e aos partícipes com os quais haja convergência de vontade.

Assim, "havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando apenas um resultado, há somente um delito. Nesse caso, portanto, todos os que tomam parte na infração penal cometem idêntico crime. É a teoria adotada, como regra, pelo Código Penal" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 19. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 325).

Ressalto, ainda, que as causas de aumento do § 2º, inciso II e V, do artigo 157 do Código Penal, resultaram bem delineadas nos autos, na medida em que o roubo foi praticado mediante o concurso de pessoas e com restrição de liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante (algumas horas, segundo ela própria).

Quanto ao crime do art. 311 do Código Penal, restou suficientemente demonstrado que os réus, agindo em unidade de desígnios com terceiros não identificados, adulteraram sinais identificadores do caminhão produto de roubo, valendo-se de placa fria, a fim de ludibriar a fiscalização de trânsito.

Como cediço, o emplacamento consubstancia sinal identificador do veículo e é elemento idôneo a tipificar o delito, consoante, jurisprudência do Colendo STJ:

[...] a conduta consistente na troca de placas de veículo automotor configura o crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal, tendo em vista a adulteração dos sinais identificadores (HC 306.507/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 22/09/2015).

Por tudo quanto exarado, tem-se por absolutamente inconteste a configuração dos elementos objetivos, subjetivos e normativos dos tipos em comento.

Portanto, havendo prova nos autos suficientes a comprovar a autoria e a materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação dos réus é medida que se impõe.

Validamente, logo, passo a individualizar as penas, de modo fundamentado e seguindo os parâmetros do artigo 68, caput, do Código Penal.

VITOR HUGO DA SILVA

I) Roubo

Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, as circunstâncias não são favoráveis. Isso porque, não obstante seja o acusado primário (fls. 48/49), trata-se de roubo duplamente majorado, de forma que uma das causas de aumento, a da restrição da liberdade da vítima, incide nessa fase. Fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, resultando-se em 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, ausentes atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase de dosimetria, presente a causa de aumento do concurso de pessoas. Dessa forma, a pena há de ser aumentada em 1/3, resultando-se em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, penas que torno definitivas, à míngua de outros elementos modificadores.

Não reconheço o concurso formal na hipótese em apreço, já que, malgrado atingidos patrimônios diversos, pertencentes a titulares distintos, estavam os bens sob a guarda de uma só pessoa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. PARTICULARIDADE DO CASO. CRIME ÚNICO CONFIGURADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DIVERGE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA EM DIVERSOS JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, o Tribunal local ressaltou que, "[c]onquanto dois tenham sido os patrimônios malferidos, isto é, o do estabelecimento (dinheiro) e de seu proprietário (celular), que sobre os bens exercia além da propriedade a posse

direta, o prejuízo seria de única pessoa física". 2. O entendimento exposto no acórdão impugnado está em conformidade com a orientação firmada em diversos julgados desta Corte Superior, no sentido de que não há concurso formal se a violência ou grave ameaça exercida no crime de roubo se voltou contra uma só vítima, que, sozinha, exercia a posse de bens de sua propriedade e de terceiros. 3. No mais, como a pessoa natural lesada era o proprietário do supermercado em que ocorreu o roubo, é razoável que se admita ter havido, na prática, uma única lesão patrimonial. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1782251/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 26/02/2019)

## II) Adulteração de sinal identificador de veículo automotor

Na primeira fase de dosimetria, verifico que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas

Na terceira fase, não há causas de aumento nem de diminuição de pena. Para este crime, em definitivo em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Aplicada a regra do concurso material (art. 69 do CP), as penas totalizam 9 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 26 dias-multa.

Não possuindo elementos para averiguar a situação financeira do acusado, fixo o valor de cada dia-multa no piso legal.

Em atenção aos artigos 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em razão da quantidade de pena aplicada e ante a gravidade concreta do delito que, frise-se, foi perpetuado em concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima.

E, pelos mesmos motivos ofertados para fixação do regime, nego ao réu a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em consonância com o disposto nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

IVANILDO RODRIGUES DOS SANTOS

## I) Roubo

Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, as circunstâncias não são favoráveis. Isso porque, além de ser reincidente (fls. 55/56), circunstância a ser valorada na etapa seguinte, trata-se de roubo duplamente majorado, de forma que uma das causas de aumento, a da restrição da liberdade da vítima, incide nessa fase. Fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, resultando-se em 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, presente a agravante da reincidência. Promovo, assim, novo aumento de 1/6, ficando a pena intermediária em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, presente a causa de aumento do concurso de pessoas. Dessa forma, a pena há de ser aumentada em 1/3, resultando-se em 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e pagamento de 19 dias-multa, penas que torno definitivas, à míngua de outros elementos modificadores.

Não reconheço o concurso formal na hipótese em apreço, já que, malgrado atingidos patrimônios diversos, pertencentes a titulares distintos, estavam os bens sob a guarda de uma só pessoa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. PARTICULARIDADE DO CASO. CRIME ÚNICO CONFIGURADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DIVERGE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA EM DIVERSOS JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, o Tribunal local ressaltou que, "[c]onquanto dois tenham sido os patrimônios malferidos, isto é, o do estabelecimento (dinheiro) e de seu proprietário (celular), que sobre os bens exercia além da propriedade a posse direta, o prejuízo seria de única pessoa física". 2. O entendimento exposto no acórdão impugnado está em conformidade com a orientação firmada em diversos julgados desta Corte Superior, no sentido de que não há concurso formal se a

violência ou grave ameaça exercida no crime de roubo se voltou contra uma só vítima, que, sozinha, exercia a posse de bens de sua propriedade e de terceiros. 3. No mais, como a pessoa natural lesada era o proprietário do supermercado em que ocorreu o roubo, é razoável que se admita ter havido, na prática, uma única lesão patrimonial. 4. Agravamento regimental desprovido. (AgRg no REsp 1782251/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 26/02/2019)

## II) Adulteração de sinal identificador de veículo automotor

Na primeira fase de dosimetria, verifico que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, há a agravante da reincidência a ser considerada, o que eleva a pena intermediária para 03 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento nem de diminuição de pena. Para este crime, em definitivo em 03 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Aplicada a regra do concurso material (art. 69 do CP), as penas totalizam 10 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão e 31 dias-multa.

Não possuindo elementos para averiguar a situação financeira do acusado, fixo o valor de cada dia-multa no piso legal.

Em atenção aos artigos 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em razão da quantidade de pena aplicada, da reincidência e ante a gravidade concreta do delito que, frise-se, foi perpetrado em concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima.

E, pelos mesmos motivos ofertados para fixação do regime, nego ao réu a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em consonância com o disposto nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão condenatória deduzida na denúncia para:

a) CONDENAR o réu VITOR HUGO DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 157, § 2º, incisos II e V, c.c. art. 311, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, às penas 9 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 dias-multa, no piso legal.

b) CONDENAR o réu IVANILDO RODRIGUES DOS SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 157, § 2º, incisos II e V, c.c. art. 311, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, às penas de 10 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 31 dias-multa, no piso legal.

Observando-se o artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, nego aos réus o direito de apelar em liberdade, eis que se encontram presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, especialmente à luz da reincidência de IVANILDO e da gravidade concreta do delito, praticada mediante concurso de pessoas e com restrição de liberdade do ofendido. Ademais, como bem consignado por Guilherme de Souza Nucci ("Código de Processo Penal Comentado", 6ª edição, Editora RT, pág. 930), "Se antes do julgamento de mérito, que considerou o acusado culpado, estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação".

Assim, recomendo os réus na prisão em que se encontram, cabendo a comunicação por ofício, sendo desnecessária a expedição de mandado de prisão, nos termos do artigo 431, §1º, da NSCGJ.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante a inexistência de contraditório a respeito, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno o réu nas custas processuais, ressalvada a hipótese de ser beneficiário de assistência judiciária gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPD.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências:

Expeça-se a competente guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso, bem como carta de guia;

Intime-se o(a) sentenciado(a) para efetuar o recolhimento do valor da pena da multa e das custas processuais, no valor de 100 UFESP's, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Decorrido o prazo supra sem que o(a) sentenciado(a) tenha recolhido os valores da multa e/ou das custas processuais, certifique a serventia o ocorrido e expeça-se certidão para fins da inscrição em dívida ativa e comunique-se o ocorrido à Vara de Execuções competente para executar às penas impostas a(o) sentenciado(a);

Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Se o caso, arbitre os honorários do(a) defensor(a) do(a) acusado(a) no patamar máximo da tabela do convênio firmado entre a DPE/SP e OAB/SP. Expeça-se a certidão, observando-se que deverá o(a) Defensor(a) acompanhar sua confecção, imprimi-la e encaminhá-la para a Defensoria.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Jarinu, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA